

1500918-60.2022.8.26.0453

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Comprovado que a motocicleta era proveniente de roubo anterior. Versão do réu quanto à receptação restou isolada dos demais elementos de prova. Réu preso em flagrante na posse da motocicleta, inversão do ônus de prova. Confissão do réu quanto ao crime de dirigir sem habilitação foi amparada pelos demais elementos de prova. Inviável a desclassificação, pois não restou comprovada a ...

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Centro, Pirajuí - SP - cep 16600-000

Processo 1500918-60.2022.8.26.0453 - lauda de

TERMO - AUDIÊNCIA HÍBRIDA - INSTRUÇÃO

Processo nº:

1500918-60.2022.8.26.0453

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2258917/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, GT46649-1/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LUIS GODOI DA SILVA

Vítima:

SILVANA MARIA DE SOUZA NORONHA

Data e Hora da Audiência:

08 de dezembro de 2022, às 14 horas

MM. JUIZ(A) PRESIDENTE:

DR. RAFAEL MORITA KAYO

Promotor(a) de Justiça:

Dr. Nelson Aparecido Febrão Júnior

Réu

WELLINGTON LUIS GODOI DA SILVA

Defensor Dativo:

Dr. Marcio Alexandre Luizão Serrano OAB 382221/SP

Vítima:

SILVANA MARIA DE SOUZA NORONHA

Testemunhas em comum:

Testemunha de defesa:

Gilmar de Carvalho (PM) e Edson Luiz Forte (PM)

Saulo Varela de Souza Bonfim Santos
Réu Preso

Após determinada a abertura dos trabalhos, iniciada a gravação da audiência às 14h15min.

Abertos os trabalhos, consigna-se que a presente audiência está sendo realizada de forma híbrida, ou seja, presencialmente e, também, virtual por intermédio do aplicativo Microsoft TEAMS na forma do Comunicado CG 284/2020. A audiência será gravada na íntegra em arquivo audiovisual consoante determina o suso mencionado comunicado.

Pelo MM.Juiz foi dito que: Consigno que, para todos os efeitos, que a vítima Silvana, manifestou sua vontade de ser ouvida sem a presença do réu, o que foi deferido em razão do disposto no artigo 217 do CPP.

A oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme mídia em apartado, arquivada neste Juízo à disposição das partes, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; observando-se também as autorizações contidas nos Provimentos nº 23/04 e 886/04, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Superior da Magistratura, respectivamente; observando-se, ainda, o artigo 152, e parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. As gravações desta audiência serão importadas para os autos.

Na sequência, pelo MM.Juiz foi ouvida a vítima Silvana Maria De Souza Noronha.

Após, pelo MM.Juiz foram compromissadas e ouvidas as testemunhas Gilmar de Carvalho (PM) e Edson Luiz Forte (PM)

Após, foi afastado o compromisso da testemunha de defesa Saulo Varela de Souza Bonfim Santos por ser parente do acusado e por ter feito parte do delito ora praticado. Foi ouvido como informante.

Antes do interrogatório o MM.Juiz de Direito fez ao acusado a observação determinada no artigo 186 do CPP, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual.

Seguindo-se o disposto no art. 403 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz passou a palavra ao Ministério Público e, logo em seguida, à Defesa para apresentação de suas alegações finais orais, as quais foram gravadas por meio audiovisual e encontram-se na mídia supramencionada.

Em prosseguimento, o MM. Juiz passou a proferir sentença que, dada e publicada em audiência, segue em frente:

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de WELLINGTON LUIS GODÓI DA SILVA, dando-o como incurso no art. 180, caput, Código Penal.

Segundo consta da denúncia (fls. 131/132), no dia 20/09/2022, por volta de 18h, em local incerto o acusado teria adquirido em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 1 (um) televisor Samsung, cor preta e 1 (um) botijão de gás, de propriedade da vítima Silvana Maria de Souza Noronha. Assim o D. Promotor narrou a circunstância fática do fato delituoso:

Segundo o apurado, em data incerta, mas entre os dias 17 a 20 de setembro de 2022 os objetos acima descritos e mais 01 (uma) carriola, foram subtraídos da residência da ofendida, por pessoa até então desconhecida.

Apurou-se, ainda, no dia 20 de setembro de 2022, o denunciado adquiriu referidos bens, sabendo ser produto de crime e os vendeu a Saulo Varela de Souza [Em relação ao investigado Saulo Varela de Souza foi oferecida proposta de transação penal, consoante cota de oferecimento da denúncia], pelo valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Assim, no dia 21 de setembro de 2022, durante patrulhamento, policiais militares localizaram o investigado em via pública, tendo ele confessado que recebeu os bens acima de uma pessoa desconhecida, tendo após efetuado a venda deles para Saulo

Varela de Souza pelo montante de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo ficado com R\$ 30,00 (trinta reais) para si e efetuado a entrega do remanescente ao indivíduo desconhecido.

A vítima efetuou o reconhecimento do televisor e do botijão de gás (fl. 13), sendo eles avaliados em R\$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), conforme auto de fl. 121.

Com efeito, denota-se que WELLINGTON sabia da origem ilícita dos bens, já que não trazia qualquer documento que pudesse legitimar sua posse ou propriedade. Ademais, ressalta-se que o denunciado não apresentou qualquer justificativa plausível a respeito da origem deles, tendo citado que adquiriu os objetos de um indivíduo desconhecido (fls. 18/19).

Autuado em flagrante em delito, este juízo deliberou, em audiência de custódia, pela conversão em prisão preventiva (fls. 102/106).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 07/10/2022 (fls. 134/136).

Regularmente citado (fls. 154/155), o réu apresentou resposta à acusação por meio de seu defensor dativo (fls. 163/167). Aventou a ilegalidade da prisão, e pugnou pela concessão da liberdade provisória ao acusado. Quanto ao mérito, disse que a inocência será demonstrada por meio da instrução.

Mantida a prisão preventiva e afastada a absolvição sumária (fls. 181/182).

Nesta solenidade, foram ouvidas a vítima e testemunhas, interrogando, por fim, o acusado. As partes apresentaram alegações finais orais.

Eis o introito.

A materialidade do delito está consubstanciada pelas peças processuais tais como auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de avaliação indireta (fl. 121) e relatório final (fls. 123/127), bem como pela prova oral coligida pelo crivo do contraditório.

A autoria é incontroversa.

SILVANA MARIA DE SOUZA NORONHA, vítima, declarou em solo policial o seguinte (fl. 11): "Que ficou viúva no último sábado, motivo pelo qual estava sormindo, juntamente com seu filho de treze anos, na casa de sua irmã. Que na manhã de terça-feira, 20/09/222, passou por sua residência a fim de alimentar seu cachorro, ocasião que constatou que a residência havia sido furtada, sendo do interior levado uma televisão, um botijão de gás e uma carriola, sendo que para ingressar no local os autores retiraram o aparelho de ar condicionado, que não foi levado, e passaram pelo buraco. Na noite de hoje foi informada por policiais militares da localização de sua televisão e do botijão de gás. Que não conhece a pessoa em cujo poder foram localizado os objetos. Afirma que ainda não havia registrado o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, apenas na Polícia Militar, e que seus irmãos fecharam o buraco por onde os autores ingressaram temendo novos furtos". Em juízo, SILVANA corroborou com suas declarações anteriores. Disse que a subtração ocorreu depois que seu esposo faleceu. Os bens foram levados de sua casa. Viu o portão aberto e sentiu falta dos objetos. Não soube com quem os objetos estavam. Os bens foram devolvidos. Reconheceu como seus os bens encontrados.

EDSON LUIZ FORTE, policial militar e testemunha, disse em solo policial o seguinte (fl. 7/8): "Que na qualidade de policial da Força Tática, recebeu designação na data de hoje, para se deslocar até a cidade de Pirajuí/SP a fim de prestar apoio e tentar identificar o autor de furto a residência de um policial militar recentemente falecido, visto a família estar bastante abalada tanto com a perda quanto com o furto ocorrido na residência. Que segundo a vítima, viúva do policial, por conta do falecimento de seu esposo no último sábado, o filho do casal estava temeroso de permanecer dormindo na residência, motivo pelo qual estaria nestes primeiros dias pernoitando na casa de sua irmã, sendo que na manhã de terça-feira, ao chegar na residência para alimentar o cachorro da família constatou que mediante retirada do ar condicionado, alguém havia ingressado pelo buraco do aparelho na residência e subtraído de lá um botijão de gás e uma televisão, saído pela janela de um dos quartos. Passaram a conversar com vizinhos e moradores das imediações, obtendo a informação de que o autor se chamaria Wellington e residiria na rua Elísio Chaves, 455. Rumaram para o local encontrando Wellington nas imediações o

qual indagado sobre o furto e sobre o fato de testemunhas terem o visto transportando e oferecendo a televisão e o botijão de gás Wellington negou a autoria do furto no entanto admitiu que havia ajudado um desconhecido a vender os objetos para o proprietário de um mercadinho por cento e cinquenta reais, ficando com uma comissão de trinta reais para sua pessoa. Que dirigiram-se até o mercadinho indicado por Wellington, onde o proprietário Saulo Bonfim dos Santos inicialmente negou a aquisição dos objetos, bem como qualquer envolvimento no fato, no entanto na sequência mostrou ao depoente e seus parceiros onde estava a televisão e o botijão de gás, em um corredor lateral dentro das dependência deo mercado. Questionado sobre como os objetos foram parar ali, Saulo negou que os tivesse adquirido, alegando que Wellington estivera na noite anterior oferecendo-os no local, no entanto, diante de sua recusa, Wellington teria deixado sem seu consentimento os objetos ali, imaginando que o mesmo retornaria para buscar hoje, o que não ocorreu. Feito contato com a vítima a mesma reconheceu com plena convicção os objetos como sendo os seus, motivo pelo qual o depoente deu voz de prisão pelo delito de receptação as pessoas de Wellington Luis Godoi da Silva e Saulo Varela de Souza Bonfim dos Santos, providenciando a condução de ambos até a presença da Autoridade Policial que retificou a voz de prisão dada. Que foi necessário uso de algema em Wellington visando evitar fuga". Em juízo, EDSON prestou depoimento harmônico com suas declarações anteriores. Acrescentou que estava em patrulhamento nas proximidades da residência furtada. Depois, abordaram o réu. Indagado, o réu entrou em contradição e confessou que vendeu os bens subtraídos para Saulo. Foram até Saulo, tendo ele admitido que estava na posse da TV e do botijão.

GILMAR DE CARVALHO, testemunha e policial militar, em solo policial, disse o seguinte (fls. 9/10): "Que na qualidade de policial da Força Tática, recebeu designação na presente data, para se deslocar até a cidade de Pirajui/SP a fim de prestar apoio e tentar identificar o autor de furto a residência de um policial militar recentemente falecido. Que segundo a vítima, viúva do policial, por conta do falecimento de seu esposo no último sábado, o filho do casal estava temeroso de permanecer dormindo na residência, motivo pelo qual estaria nestes primeiros dias pernoitando na casa de sua irmã, sendo que na manhã de terça-feira, ao chegar a residência para alimentar o cachorro da família constatou que mediante retirada do ar condicionado, alguém havia ingressado pelo buraco, do referido aparelho, na residência e subtraído de lá um botijão de gás e uma televisão, saído pela janela de um dos quartos. Passaram a conversar com vizinhos e moradores das próximos ao local do furto, obtendo a informação de que o autor seria a pessoa de Wellington, o qual residiria na rua Elísio Chaves, 455. Rumaram para o local encontrando Wellington nas imediações o qual indagado sobre o furto e sobre o fato de testemunhas terem o visto transportando e oferecendo a televisão e o botijão de gás Wellington informou que não cometeu o furto, no entanto admitiu que havia ajudado um desconhecido a vender os objetos para o proprietário de um mercadinho por cento e cinquenta reais, ficando com trinta reais pela ajuda. Que dirigiram-se até o mercadinho indicado por Wellington, onde o proprietário Saulo Bonfim dos Santos inicialmente negou a aquisição dos objetos, bem como qualquer envolvimento no fato, no entanto na sequência mostrou ao depoente e seus parceiros onde estava a televisão e o botijão de gás, em um corredor lateral dentro das dependência do mercado. Questionado sobre como os objetos foram parar ali, Saulo negou que os tivesse adquirido, alegando que Wellington estivera no local na noite anterior oferecendo estes objetos, no entanto, diante de sua recusa, Wellington teria deixado sem seu consentimento os objetos ali, imaginando que o mesmo retornaria para busca-los posteriormente, fato que não ocorreu. Feito contato com a vítima a mesma reconheceu com plena convicção os objetos como sendo seus, motivo pelo qual o depoente deu voz de prisão pelo delito de receptação as pessoas de Wellington Luis Godoi da Silva e Saulo Varela de Souza Bonfim dos Santos, providenciando a condução de ambos até a presença da Autoridade Policial que retificou a voz de prisão dada. Que foi realizado uso de algema em Wellington visando evitar fuga". Em juízo, GILMAR corroborou com seu depoimento anterior. Disse que o réu foi abordado na rua de sua residência. Indagado sobre o furto, o acusado admitiu que esteve na posse dos bens e os entregou para um sujeito de nome Saulo, mas não soube explicar a

origem deles. Indicou onde os bens estariam. Foram até o Saulo. O réu não disse como adquiriu os bens. Saulo estava em seu comércio. Saulo disse que o réu ofereceu os produtos. Inicialmente, Saulo lhe disse que não queria. Porém, Saulo acabou confirmando que havia adquirido os produtos do réu. Foi usada uma carriola para levar os bens até lá.

SAULO VARELA DE SOUZA BONFIM SANTOS, arrolado pela defesa, disse o seguinte em solo policial (fl. 52/53): "Que no dia 20/09/2022, por volta das dezenove horas a pessoa de Wellington Luis Godoi da Silva, o qual é primo do interrogando, chegou até o estabelecimento comercial do interrogado, bastante exaltado, aparentando estar sobre efeito de "crack", o qual faz uso e pediu uma cerveja, e na sequência perguntou ao interrogado se ele queria comprar um televisor e um botijão de gás que estavam em poder dele e que se fazia acompanha na ocasião do vulgo "lilo". Que respondeu negativamente a oferta dos objetos, sendo que continuou atendendo normalmente, e em dado momento viu que Wellington e "lilo" haviam desaparecido deixando os objetos no corredor ao lado de seu bar. Que fechou o estabelecimento normalmente e deixou os objetos no local, inclusive tomando chuva, até o momento em que na data de hoje, por volta das dezenove horas, policiais militares estiveram em seu estabelecimento lhe perguntando pelos objetos tendo lhes indicado. Que Wellington não estava junto tendo os policiais dito que Wellington estava detido e havia ter dito ter vendido referida televisão e botijão de gás para o interrogando por cento e cinquenta reais, fato que afirma não ser verdadeiro. Questionado do porque não ter na data de hoje acionado a polícia e comunicado que os objetos estavam ao lado de seu estabelecimento, respondeu que não o fez porque é até certo ponto comum, Wellington esquecer objetos, como bicicleta por exemplo, e voltar a buscar em dia posterior. afirma que não sabe o porquê de Wellington estar mentindo que lhe vendeu os objetos visto que sempre o ajudou. Afirma que sua esposa esta ciente de sua detenção e apresentará o valor da fiança para que possa responder o processo em liberdade. Que não sofreu nenhum tipo de violência por parte dos policiais bem como não viu Wellington sofrer, já que foram conduzidos em viaturas separadas e somente encontrou-o nesta unidade policial". Em juízo, SAULO, ouvido como informante, afirmou que adquiriu a TV do réu. O réu estava acompanhado de outro menino. O réu disse que precisava de dinheiro. Para ajudar, acabou pegando a TV.

Interrogado em solo policial, WELLINGTON disse o seguinte (fls. 18/19): "Que no dia 20/09/22, terça-feira última, por volta de dezoito horas encontrava-se em um local frequentado por usuários de drogas na cidade de Pirajuí, quando um rapaz loiro, até então desconhecido, apareceu com uma televisão e um botijão de gás dentro de um saco preto, perguntando se o interrogando não saberia quem poderia comprar os objetos, para qual o valor arrecadado adquirirem entorpecentes para consumo. Que se lembrou de seu primo Saulo, proprietário de uma loja de conveniência na cidade, sendo que ao chegarem no local o interrogando acabou negociando os objetos com Saulo por cento e cinquenta reais, deixando a televisão e o botijão de gás em um corredor ao lado do bar a pedido do mesmo. Que na presente data por volta das dezessete horas, logo após chegar de seu trabalho de pedreiro, policiais militares chegaram em sua residência o acusando de ter feito o furto na residência de um policial recentemente falecido. Que o interrogando afirmou que não cometera o furto, mas, admitiu que havia ajudado o tal alemão a vender os objetos na loja de conveniência de seu primo Saulo, tendo os policiais ido até local e apreendido os objetos, além de deter Saulo. Que não sabe da carriola furtada, bem como não sabe nome ou endereço desse tal rapaz loiro que chegou com os objetos na biqueira. Que reitera que vendeu os objetos por cento e cinquenta reais para Saulo gastando em entorpecentes juntamente com tal alemão. Afirma que não possui Advogado, não sofreu nenhum tipo de violência por parte dos policiais, não tem condições financeiras de pagar a fiança arbitrada de mil e trezentos reais, estando seu genitor ciente de sua prisão, já que estava em casa quando os policiais o detiveram". Em juízo, WELLINGTON confessou os fatos lhe imputados. Disse que apareceu um rapaz oferecendo uma TV e um botijão de gás. Não conhecia o sujeito. Porém, não sabia da origem ilícita dos bens. Vendeu os bens por 150 reais a Saulo, ficando com 30 reais. Pois bem.

Inicialmente, importa anotar que o manancial probatório amealhado ao feito demonstra indubitavelmente o crime antecedente, imprescindível para a configuração do crime de receptação.

De fato, o boletim de ocorrência e o depoimento da vítima, comprovam o furto dos produtos descritos no auto de exibição e apreensão, não havendo dúvidas acerca da existência do delito anterior.

Quanto ao crime de receptação, a prova dos autos também é robusta e demonstra a sua prática pelo acusado.

O crime de receptação é caracterizado pela aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa que sabe ser produto de crime.

É certo que neste delito a aferição do dolo do agente e ciência da origem criminosa é difícil, pois é praticamente impossível penetrar no íntimo do infrator e, via de regra, os crimes são cometidos na clandestinidade.

A aferição do elemento subjetivo deste tipo penal não dispensa análise circunstanciada das peculiaridades de cada caso e do agente, contrastadas com máximas de experiência, inclusive pela dificuldade de obtenção de prova direta, que, tirando situações especiais, somente poderia se dar por meio de confissão.

Com efeito, a análise das circunstâncias, do comportamento e dos indícios é importante para aferir se houve ou não o crime, porque raramente ocorre a confissão e não se pode penetrar no foro do íntimo do agente para aferição do dolo. Ninguém admite, até porque o homem hesita em reconhecer o próprio erro, ter adquirido coisa que sabia ser de origem espúria.

No caso concreto os depoimentos colhidos são aptos a comprovar que o televisor e o botijão de gás furtados foram encontrados na posse de partícipe do delito, bens esses lhe deixados pelo acusado. Nesse caso, incumbe ao réu demonstrar a aquisição legítima do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. A respeito deste posicionamento colaciono os seguintes julgados:

PENAL. RECEPÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. PROVAS. ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. 1. Se o conjunto probatório demonstra ter o réu ciência da origem ilícita do bem adquirido, inviável o pleito absolutório. 2. Tratando-se de delito de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar a aquisição legítima do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. Nesse sentido: TJDF - APR 20020710198509, DJU de 27.04.2007; TJDF - APR 200000110795625, DJU de 28.03.2007. Negou-se provimento. Unânime. (TJDF, APR nº 20040710174870 (295263), 2ª Turma Criminal, Rel. Vaz de Mello. j. 29.11.2007, DJU 12.03.2008). Receptação qualificada - Absolvição - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório e ausência de justificativa plausível para a apreensão de motor produto de ilícito no local onde agente exercia atividade comercial - Inversão do ônus da prova - Condenação mantida - Pena mantida - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos adequada, porquanto ausente qualquer comprovação da impossibilidade de seu cumprimento - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000921-88.2018.8.26.0628; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)

Apelação. Receptação dolosa e direção sem habitação cometidos em concurso material de crimes por réu primário (art. 180, "caput", do Código Penal c.c. art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do 69, do Código Penal). Sentença condenatória. Defesa almeja a desclassificação da receptação para figura prevista no §3º, do artigo 180, do Código Penal. Subsidiariamente, requerer a fixação das básicas no mínimo legal, além do reconhecimento da confissão espontânea. Autoria e materialidade bem demonstradas para ambos os crimes de receptação e direção sem habilitação. Depoimento dos guardas municipais uníssono e harmônico. Comprovado que a motocicleta era proveniente de roubo anterior. Versão do réu quanto à receptação restou isolada dos demais elementos de prova. Réu preso em flagrante na posse da motocicleta, inversão do ônus de prova. Confissão do réu quanto ao crime de dirigir sem habilitação foi amparada pelos demais elementos de prova. Inviável a desclassificação, pois não restou comprovada a boa-fé do acusado. Sentença bem

decretada. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, afastada a exasperação de 1/6 (um sexto) pois a condenação utilizada foi fundada em fato posterior ao delito em tela. Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo sem reflexos na pena por força da Súmula 231 do Col. STJ. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500651-08.2020.8.26.0567; Relator: Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021)

Assim, a posse da coisa ilícita gera presunção do dolo do receptor, que só pode ser afastada diante de convincente justificativa por parte do possuidor.

Apesar das palavras do réu, no sentido de que não sabia da procedência ilícita dos objetos, as demais provas produzidas nas fases investigatórias e judicial convergem para a sua incriminação.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos agentes estatais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

O depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 - SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ: "A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que os policiais fossem acusar falsamente o réu WELLINGTON. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos policiais.

Além disso, a narrativa apresentada pelos agentes públicos encontra plena consonância com os demais elementos de convicção acostados ao feito. O conjunto probatório amealhado, portanto, é mais que suficiente a ensejar a condenação do réu.

Resultou claro que o réu sabia que os bens eram objetos de crime anterior. Embora o réu alegue desconhecimento acerca da origem espúria do bem, no delito de receptação, costumeiramente cometido na clandestinidade, com notória dificuldade para sua comprovação, o dolo deve ser auferido através do exame de todas as circunstâncias que cercam o delito.

Diante das provas coligidas, verifica-se que não apresentou qualquer documentação

comprobatória de como teria adquirido os objetos, arrolando apenas o partícipe do delito, cujo depoimento não corrobora com a tese defensiva de ausência de dolo. Destaco que sua conduta, no mínimo, está imbuída de dolo eventual, vez que assumiu o risco de que os bens pudessem ter origem ilícita, uma vez que objetos teriam sido adquiridos em local frequentado por usuários de drogas, sendo oferecidos por pessoa desconhecida do réu, pelo valor ínfimo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Consigna-se que o auto de avaliação indireta constatou o valor dos objetos furtados como sendo de R\$ 2.200,00, deveras superior ao do 'negócio entabulado'. Outrossim, também não merece acolhida a tese desclassificatória. Não há que se falar em receptação culposa no presente caso. As provas são claras a apontar para a receptação dolosa, mormente como se deu a negociação entre Wellington e o possível furtador, o local onde a transação se deu e o valor do acordo. Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. Feitas essas considerações, verificados os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal: Na primeira fase da dosimetria, a teor do artigo 59, do Código Penal, o acusado é detentor de mau antecedente. No entanto, por se tratar de reincidência, o incremento da pena se dará na próxima fase. Mantenho a pena-base no piso: 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fl. 75/76: Proc. 0003121-16.2015). Por tal razão, agravo a pena intermediária em 1/6 : 1 ano, 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Tendo o réu confessado o delito, compenso e retorno a pena ao patamar anterior: 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na terceira fase ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, fixada em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Considerando a reincidência do acusado, o regime será o FECHADO (CP, art. 33). Pela mesma razão, incabível substituição da corporal pelo sursis e por restritiva de direito. Mantenho a custódia cautelar do acusado, uma vez que ausente novo fato que infirmasse os motivos da decretação da prisão preventiva de fls. 102/105, sobretudo a reincidência do réu, a demonstrar o risco à ordem pública pela probabilidade da reiteração delituosa. Ademais, o acusado respondeu a este processo preso e soltá-lo, nesse momento, com a prolação de édito condenatório, seria um contrassenso. Nesse sentido: "1-) Habeas corpus para conceder liberdade à paciente, condenada no regime inicial fechado. Liminar indeferida. Denegação da ordem. 2-) No caso, justificou-se a impossibilidade de recorrer em liberdade por que remanescem os requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo quando as condições do delito foram graves, recomendando-se sua permanência no cárcere para garantia da ordem pública. 3-) A fundamentação não precisa ser exaustiva, certo que foi expedida guia de recolhimento provisória. Aliás, seria ilógico deixar alguém no cárcere durante todo o processamento e, ao final, permitir a apelação em liberdade. 4-) A expedição da guia provisória permite a análise pelo Juízo das Execuções de todos os incidentes durante o cumprimento da pena, até mesmo a liberdade da executada. 5-) Decisão mantida, pela falta de constrangimento ilegal. Precedentes do STF e do STJ". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2277109-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021). Como não há nos autos comprovação da capacidade econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor unitário mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia e CONDENO o acusado WELLINGTON LUIS GODÓI DA SILVA à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se

tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não haver pedido expresso em denúncia.

Custas na forma da lei. No entanto, concedo ao acusado os benefícios da gratuidade, uma vez que desconhecida a sua situação financeira e considerando a atuação de defensor dativo em seu favor.

Arbitro os honorários ao d. Defensor Dativo, nos termos do Convênio DPE/OAB.

Oportunamente expeça-se Certidão de Honorários.

Transitada em julgado, ainda que seja para apenas uma das partes, expeça-se Guia de Recolhimento, provisória ou definitiva conforme o caso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Saem o promotor, o réu e o defensor intimados pessoalmente desta.

Pelo Promotor foi dito que não deseja exercer o direito de recorrer. Pelo réu e pelo defensor foi dito que desejam exercer o direito de recorrer.

Então, o MM. Juiz deliberou: Certifique-se o Trânsito em Julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso da Defesa e, nesta data, já saem o réu e seu defensor intimados que o prazo para oferta de razões recursais passa a fluir a partir do próximo dia útil. Saem os presentes intimados. Expeça-se Ofício de Recomendação ao CDP de Bauru. Cumprido este, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória ao DEECRIM competente.

Nada mais havendo a ser tratado em referida audiência, lido e estando em conformidade, o MM. Juiz deu-a por encerrada, o que foi feito com as cautelas de praxe.

SEM MAIS. Pirajuí, 08 de dezembro de 2022.

João Vitor Loureiro Araújo Dias, Assistente Judiciário.

RAFAEL MORITA KAYO, Juiz de Direito.

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita